

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/25/3435

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – ייעוץ משפטי אינו מחייב)

1. תיקון סעיף 31 בחוק-יסוד: הממשלה¹, בסעיף 31, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

”(ז) ראש הממשלה, הממשלה או שר רשאים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מהיועץ המשפטי לממשלה או מיועץ משפטי אחר; ייעוץ משפטי כאמור לא יחייב את הגורם שקיבל אותו.”

דברי הסבר

במצב המשפטי הקיים, סמכויות היועץ המשפטי לממשלה ותפקידו אינם מוסדרים בחוק ספציפי אלא נלמדים מפסיקת בית המשפט ומחוקים שונים שמסדירים את סמכויותיו. חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה משקפות את המצב המשפטי כיום, כאשר הממשלה מחוייבת לפעול לפיהן, ולרוב היא אכן עושה כן.

בפסק דין תקדימי שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים בשנת 2020 נקבע כי משרדי הממשלה אינם מחויבים לקבל את עמדת מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, וכי מדובר בייעוץ בלבד (עת”מ 64005-01-20).

בהצעה זו מוצע לקבוע בחוק-יסוד: הממשלה, כי בסוגיה בה נדרשת, להערכת הגורם הפונה, קבלת עמדה משפטית תוכל הממשלה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לשם כך, אך חוות הדעת לא תהיה מחייבת. לחלופין, יתאפשר לממשלה לפנות לייעוץ משפטי חיצוני.

לפיכך מוצע להוסיף בחוק-יסוד: הממשלה סעיף המבהיר כי הממשלה רשאית אם מצאה כי יש צורך בכך, לקבל ייעוץ משפטי מהייעוץ המשפטי לממשלה, ואולם חוות דעתו לא תחייב את הממשלה. כמו כן, מוצע לאפשר לממשלה לפנות ליועץ משפטי חיצוני מוסמך לקבלת חוות דעת אשר אף היא לא תהא מחייבת אלא תשמש שיקול בלבד בקבלת ההחלטה.

הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס”ח תשס”א, עמ’ 158.

ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)